අංක ර් 7 දරණ දෙපාර්තමේන්තු නියෝගය

පොලිසිය භාරයේ සිටින උන්මත්තකයෝ

පොලිසිය භාරයේ සිටින උන්මත්තකයන්ගේ ආරක්ෂාව ඉතා ම වැදගත් කාරණයකි. ඔවුහු තම ක්‍රියා ගැන වග කිව යුත්තෝ නො වෙති. එහෙයින් කිසි විටෙකත් ඔවුන්ට නො තැලිය යුතු ය. අනවශ්‍ය අන්දමින් සැර වැර නොකළ යුතු ය. පොලිසියේ කවර තරාතිරමක අය වුව ද, උන්මත්තක පුද්ගලයන් තමන්ට කොතරම් පරිභව කළත් කරදර කළත් බාධා කළත් උදහස් නො ව ඉවසිල්ලෙන් එය විඳ ගන්නට පුරුදු පුහුණු විය යුතු ය.

2. උමතුවන්ගේ හැසිරීම බොහෝ විට ම අශිෂ්ට ය; පිළිකුල් සහගත ය; ඝෝෂාකාරී ය; නිසඳු සහගත ය; එසේ ම ගැහැට ඇති කරන සුලු ය. එහෙත් පොලිස් භාරයේ සිටිය දී තරක අන්දමින් සැලකීමට තරම් මෙය හේතුවක් ලෙස නො පිළිගත හැකි ය. උමතුවෝ තමන්ගේ ක්‍රියා ගැන වග කීමක් ඇත්තෝ නො වෙති. පොලිස් නිලධාරීන් නිතර ම මේ කරුණ සිත තබා ගෙන, උමතුවකුගේ ක්‍රියා කොතරම් පීඩාකාරී වුවත් ඒ ගැන ඉවසිලිවන්ත විය යුතු ය.

3. උමතුවකු පොලිස් ස්ථානයකට ගෙන ආ විට, තුවාල ලබා ඇති බවට ලකුණු ඇද්දැ යි උපසේවක සරයන් ඔහු හොඳින් පරීක්ෂා කළ යුතු ය. පොලිස් ස්ථානයට ඇතුළත් කර ගන්නා විට හෝ පොලිස් භාරයේ සිටියදී හෝ තුවාල සිදු වී ඇති බවක් හෝ අසනීප ගතියක් හෝ පෙනී ගිය හොත් උපසේවක සරයන් කාර්ය භාර නිලධාරියාට දැනුම් දී, වෛද්‍ය නිලධාරියකු ලවා එම උමතු තැනැත්තා පරීක්ෂා කරවීමට වහා ම විධිවිධාන යෙදිය යුතු ය.

4. උපසේවක සරයන් රාජකාරියේ නියුක්ත ව සිටින විට, පොලිස් භාරයේ සිටින උමතුවන් ගැන ඔහු ම වගකිව යුතු ය. පොලිස් ස්ථානයේ කාර්ය භාර නිලධාරියා නිතර නිතර ගොස් බලා එම උමතු තැනැත්තන්ට කාරුණික ව සලකන බවට තමන් සෑහීමට පත්විය යුතු ය.

5. උමතු තැනැත්තකු පොලිසිය භරයේ සිටිය දී නොමනා අන්දමින් සලකා ඔහුට තුවාල වී ඇති බවක් පසු ව පෙනී ගිය හොත්, තුවාල වූයේ වෙනත් හේතුවකින් වුව ද ප්‍රතිවිරුද්ධ ව ඒ්ත්තු යන සේ කරුණු ඔප්පු නො කළ හොත්, තුවාල කිරීමේ වරද පොලිසිය පිට පැවරෙන බව සියලු ම තරාතිරම්වල පොලිස් නිලධාරීන් තේරුම් ගත යුතු ය.

6. උමතු තැනැත්තකු පොලිස් භාරයේ සිටියදී පොලිසියෙන් හෝ වෙනත් කෙනකු විසින් ඔහුට වරදක් කළ හොත්, **ඔහුගේ භාරය ගැන වග කිව යුතු පොලිස් නිලධාරියාට විරුද්ධව නඩු දින් ක්‍රියා කරන බව** ද සෑම තරාතිරමකට ම අයත් පොලිස් නිලධාරීන් වැඩි දුරටත් දැන ගත යුතු ය.

7. පොලිසිය භාරයේ සිටින උන්මත්තකයන්ට කෙසල් කොළයකට හෝ කඩදාසියකට බෙදා කෑම දිය යුතු ය; හැඳි ගෑරුප්පු පිඟියා ආදිය නො දිය යුතු ය.

සිරිත් වශයෙන් පිඟාන සහ පිඟියා හැඳි ගෑරුප්පු පාවිච්චි කරන සිරකරුවන්ට නම්, ඇනමල් හෝ ඇලුමිනියම් පිඟන් ද පිඟියා සහ ගෑරුප්පු වෙනුවට හැඳි දෙකක් ද පුළුවන්කමක් ඇතොත් සපයා දිය යුතු ය.

8. උන්මත්තකයන් සම්බන්ධයෙන් නිවැරදි ක්‍රියා පිළිවෙළ විය යුත්තේ (~~177~~ 227 වැනි පරිච්ඡේදය වන) උන්මත්තක ආඥා පනත යටතේ ක්‍රියා කරනු සඳහා ඔවුන් දිස්ත්‍රික් විනිශ්චයකාරයකු ඉදිරියට පැමිණවීම වුව ද සිහි මද තැනැත්තන්ට විරුද්ධ ව ඇතැම් විට අපරාධ නඩු පැමිණිලි කරනු ලැබේ. ඉබාගාතේ යන උන්මත්තකයකු දුම්රිය පාරක හෝ ගොඩනැගිල්ලක් තුළ සිට ඒ ගැන නිදහසට කරුණු කීමට අපොහොසත් වූ විටක, නැත හොත් පෞද්ගලික නිවසක ඉස්තෝප්පුවේ නිදා සිටිනු හෝ ප්‍රසිද්ධ විදි ආදි තැනක අනිසි අන්දමින් හැසිරෙනු හෝ දක්නා ලැබුණු විටක, පොලිසියෙන් පරීක්ෂා කිරීමෙන් පසු දිස්ත්‍රික් විනිශ්චයකාරයකු ඉදිරියට පමුණුවා, නිරීක්ෂණයට භාජන කරනු සඳහා රිමාන්ඩ් නියෝගයක් ලබා ගත යුතු ය. එම තැනැත්තා සිහි විකල කෙනකු බව පෙනී ගිය හොත් අපරාධ නඩු පැමිණිලි නොකොට සාමාන්‍ය පිළිවෙළට ඔහු මානසික ආරෝග්‍ය ශාලාවට බාර දිය හැකි ය.

9. කිසියම් පොලිස් නිලධාරියකුට යම් කෙනකු සිහි විකල තැනැත්තෙකි'යි විශ්වාස කිරීමට කරුණු ඇත්නම්, එම තැනැත්තාගේ මානසික තත්ත්වය පරීක්ෂා කරවනු සඳහා ලංකා නීති ප්‍රඥප්ති සංග්‍රහයේ 477 වැනි පරිවෙජ්දයේ 2 වැනි වගන්තියේ ප්‍රකාර දිස්ත්‍රික් විනිශ්චයකාරයකුගෙන් ඉල්ලා සිටීමට ඔහුට පිළිවන. මෙසේ කිරීමේදී රෝගීන්ගේ නැයන්ගේ නම් සහ සම්පූර්ණ ලිපි ලිපිනය විසින් ඒ ඒ උසාවියට සැපයිය යුතු ය. එවිට වෛද්‍ය 319 දරන පෝරමයේ 9 වැනි කොටුව පුරවන්නට උසාවියට පිළිවන.

10. නැයන් හා හිතවතුන් භාරයේ ආරක්ෂා සහිතව සිටින උන්මත්තකයකුගෙන් මහජනයාට අනතුරු වීමට ඉඩක් ඇත්නම් හෝ එම උන්මත්තකයකුට වෙනස්කම් කරනොත් මිස එසේ නැත්නම් එවැන්නකු සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය මැදහත් නොවිය යුතු ය. **සැකකරු සිහි විකල තැනැත්තකු බව ප්‍රත්‍යක්ෂව ම පෙනී යන අවස්ථාවල දී හැර, ඔහු බාර දෙන තැනැත්තා සාක්ෂි දීමට උසාවියට පැමිණීමට එකඟ වෙනොත් මිස පොලිස් නිලධාරියා සැකකරු බාර නොගත යුතු ය.**

11. සැකකරුවකු සිහි විකල හෑටියට විනිශ්චය කොට විධිමත් නියෝගයක් සටහන් කිරීමට පළමු දිස්ත්‍රික් විනිශ්චයකාරතුමා පහත සඳහන් කරුණු පරීක්ෂා කොට දැන ගත යුතු ය. එනම්:—

(ඒ) වෛද්‍ය 319 (ඊ*) පෝරමයේ සඳහන් පරිදි සැකකරු සම්බන්ධ තොරතුරු; සහ

(බී) සැකකරු නිසි පරිදි භාරයට ගෙන රැක බලා ගන්නා බවට හා නඩත්තු කරන බවට සැහෙන ඇපයකට බැඳීමට පොරොන්දුවක් දීමට සූදානම් ඊට නිසි නෑයෙක් හෝ හිතවත් කෙනෙක් සිටීද යන වගත්ය.

12. පරීක්ෂණයේදී දිස්ත්‍රික් විනිශ්චයකාරතුමාට පහසු වනු සඳහා, උන්මත්තකයෙකැ යි සැක කළ තැනැත්තකු ඉදිරිපත් කරන පොලිස් නිලධාරියා මූලික පරීක්ෂණයක් කොට, සැකකරු ගැනත් සැකකරුට අයත් දේපල ආදිය ගැනත් තොරතුරු දන්විය හැකි ඔහුගේ ළඟ ම නෑයන් එක් කෙනකු දෙන්නකුත්, එසේ ම උන්මත්තකයා මානසික ආරෝග්‍ය ශාලාවට ඇතුළු කළ යුතු යයි නියම කළ හොත් ඔහුගේ නඩත්තුව සඳහා ආධාර කිරීමට කැමති කෙනකුත් ඉදිරිපත් කිරීමට උත්සාහ කළ යුතු ය.

13. එම තැනැත්තන් එකෙනෙහිම සොයා ගත නොහැකි නම්, සැකකරු නිරීක්ෂණය සඳහා රිමාන්ඩ් භාරයේ තබන කාලය ඇතුළත ඔවුන් සොයා ගන්නට සෑම විටියෙන් ම උත්සාහ කළ යුතු ය. නිරීක්ෂණයෙන් පසු අවසාන වශයෙන් දිස්ත්‍රික් විනිශ්චයකාරතුමාගේ නියෝගය ලබනු සඳහා සැකකරු උසාවියට ඉදිරිපත් කරන දින ම ඒ අවශ්‍ය වන සාක්ෂි දිය හැකි තැනැත්තන් ද දිස්ත්‍රික් විනිශ්චයකාරතුමා ඉදිරියට පැමිණවිය යුතු ය.

14. උන්මත්තක ආඥාපනත යටතේ උසාවියට ඉදිරිපත් කරනු ලබන ස්ථිර පදිංචියක් නැති සිහි විකල තැනැත්තන්ගේ ඇඟිලි සටහන් (දෙපිට පත් සහිතව) ගත යුතුය.